18836_2025-03-26 15:20:35

民事一审案件立案审查表

民事一审案件立案审查情况					案号：(2021)渝 0104 民初 1596 号
案由：民间借贷纠纷				收到诉状日期： 2021 年 03 月 03 日	
案件来源：当事人起诉			管辖依据：原告（申请人）住所地		
涉诉标的：90,000.00 元	诉前财产保全（）诉讼保全（）证据保全（）先予执行（）		涉外（）港（）澳（）台（）侨（）		
合同、权属及侵权纠纷种类	法人与法人之间（）法人与其他经济组织之间（）自然人为一方当事人（）；生活、消费领域（）生产流通领域（）				
当事人基本情况					
诉讼地位	姓名或单位名称	自然人居住地、经常居住地或单位住所地	联系电话	邮政编码	代理人联系电话
原告	韩清康	重庆市大渡口区双城路 4 号 5 幢 32-2 号	15223340903		
被告	曾广林	重庆市巫山县大溪乡开峡村 1 组			
审查人意见	立案		审查人：刘洪波 审查日期：2021 年 03 月 03 日		
审批人意见	立案		审批人：刘洪波 审批日期：2021 年 03 月 03 日		
对不予受理裁定上诉（）	收到上诉日期：	二审裁定日期：	二审裁定结果：		

应收受理费	1025.00 元	预交日期：2021 年 03 月 03 日 预交受理费：1025.00 元	减交（）	元	实收受理费	1025.00 元
			缓交（）	元		
			免交（）	元		

司法救助对象	法人或组织	社会公共福利事业单位（） 特困企业（） 破产企业（） 其他（）
	自然人	残疾人（）生活困难接受国家救济的人（）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的人（） 孤寡老人（）未成年孤儿（）其他（）

收案信息统计在 2021 年 3 月法综 10（13、16、19、21）表、法综 31 表、法综 35 表	备注：

承办人：王坚　　审判长或庭长：刘洪波

18836_2025-03-26 15:20:35

18836_2025-03-26 15:20:36

2

民事一审案件立案审查表

<table>
<tr><td colspan="3">民事一审案件立案审查情况</td><td colspan="3">案号：(2021)渝0104民初1596号</td></tr>
<tr><td colspan="3">案由：民间借贷纠纷</td><td colspan="3">收到诉状日期：2021年03月03日</td></tr>
<tr><td colspan="3">案件来源：当事人起诉</td><td colspan="3">管辖依据：原告（申请人）住所地</td></tr>
<tr><td>涉诉标的：90,000.00元</td><td colspan="2">诉前财产保全（）诉讼保全（）证据保全（）先予执行（）</td><td colspan="3">涉外（）港（）澳（）台（）侨（）</td></tr>
<tr><td>合同、权属及侵权纠纷种类</td><td colspan="5">法人与法人之间（）法人与其他经济组织之间（）自然人为一方当事人（）；生活、消费领域（）生产流通领域（）</td></tr>
<tr><td colspan="6">当事人基本情况</td></tr>
<tr><td>诉讼地位</td><td>姓名或单位名称</td><td>自然人居住地、经常居住地或单位住所地</td><td>联系电话</td><td>邮政编码</td><td>代理人联系电话</td></tr>
<tr><td>被告</td><td>曹仁凤</td><td>重庆市巫山县大溪乡开峡村1组124号</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>审查人意见</td><td colspan="2">立案</td><td colspan="3">审查人：刘洪波
审查日期：2021年03月03日</td></tr>
<tr><td>审批人意见</td><td colspan="2">立案</td><td colspan="3">审批人：刘洪波
审批日期：2021年03月03日</td></tr>
<tr><td colspan="2">对不予受理裁定上诉（）</td><td>收到上诉日期：</td><td>二审裁定日期：</td><td colspan="2">二审裁定结果：</td></tr>
<tr><td>应收受理费</td><td>1025.00元</td><td>预交日期：2021年03月03日
预交受理费：1025.00元</td><td>减交（）元
缓交（）元
免交（）元</td><td>实收受理费</td><td>1025.00元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">司法救助对象</td><td>法人或组织</td><td colspan="4">社会公共福利事业单位（） 特困企业（） 破产企业（） 其他（）</td></tr>
<tr><td>自然人</td><td colspan="4">残疾人（）生活困难接受国家救济的人（）因自然灾害或不可抗力造成生活困难的人（）
孤寡老人（）未成年孤儿（）其他（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">收案信息统计在2021年3月法综10（13、16、19、21）表、法综31表、法综35表</td><td colspan="2">备注：</td></tr>
</table>

承办人：王坚　　审判长或庭长：刘洪波

18836_2025-03-26 15:20:36

18836_2025-03-26 15:20:36

民事一审案件审判流程管理流程情况

立案日期：2021年03月03日			移交审判庭日期：2021年03月04日	
审判庭或法庭名称：行政审判庭（综合审判庭）			接收人：	
适用程序	普通程序	审判长或独任审判员：廖光洁　承办人：廖光洁		
其他合议庭成员：廖光洁,杨久海,刘茂华		陪审员参加（√）	书记员：李彦娇	
参加诉讼的代理人 人，其中代理律师 人，法律援助律师 人			反诉（）	
回避申请人：		申请回避原因：	申请回避结果：	
不公开审判（）		不公开审判的法律依据：		

庭次	开庭时间	开庭地点	法庭记录员
1	2021年03月25日14时30分	第十一审判庭	
2	2021年06月09日09时30分	第五审判庭	

扣除审限期间	案件终止审理及其他法定扣除审限原因	批准延长审判时间	申请延长审限原因
2021-03-23至2021-05-22	公告期间	2021-04-09	
至			
至			

对管辖异议裁定上诉（）		对管辖异议裁定上诉后的处理结果：	
简易程序转普通程序日期	年　月　日	审批人：	法定审限：共184日，实际审理179日
超审限（）	超审限原因：		

承办人报批日期：　年　月　日	审判长或独任审判员签审日期： 年　月　日	庭长审签日期：　年　月　日
院长审签日期：　年　月　日	审委会讨论决定日期： 年　月　日	审委会讨论决定后 院长签发日期：　年　月　日

结案方式	判决			
裁判结果		当庭宣判（√，√）	缺席审判（）	宣判时间：　2021-03-25，2021-06-09
裁判文书送达日期：		送达人：	结案案由：民间借贷纠纷	
结案日期：	结案标的金额：80000.000000元		上诉人名称：	
收到上诉状日期：　年　月　日		预交二审受理费用：　年　月　日	向二审法院移送案卷日期：年　月　日	

结案信息统计在2021年03月法综10（13、16、19、21）表、法综31表、法综32（33）表、法综35表

备注：

承办人：廖光洁　　审判长或庭长：廖光洁

18836_2025-03-26 15:20:36

18836_2025-03-26 15:20:36

民事起诉状

原告：韩清康，男，汉族，1971 年 12 月 8 日出生，住重庆市大渡口区双城路 4 号 5 幢 32-2 号，公民身份号码 512227197112089375。

电话：15223340903

被告：曾广林，男，汉族，1966 年 12 月 28 日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村 1 组，公民身份号码 512227196612289395。

被告：曹仁凤，女，汉族，1969 年 5 月 23 日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村 1 组 124 号，公民身份号码 512227196905239401。

诉讼请求：

一、依法判决二被告共同偿还原告借款本金 8 万元。

二、依法判决二被告支付原告借款利息，利息以 8 万元为基数，从 2014 年 4 月 2 日起按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本金还清时止（计算至起诉之日约为 10000 元）。

三、本案诉讼费由二被告负担。

事实和理由：

原告与二被告原系邻居关系，二被告系夫妻关系，2014 年 4 月 1 日，二被告因做工程需要资金找原告借款，因原告是做水果生意，平时都是现金交易，因此，当时原告便将 8 万元现金支付给二被告，二被告向原告出具书面借条一份，借款后，二被告一直未还款，经原告多次催收未果，现二被告早已不知所踪，据此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特向贵院起诉，请求法院支持原告的诉讼请求。

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：韩清康

2021 年 1 月 7 日

2050

18836_2025-03-26 15:20:36

18836_2025-03-26 15:20:37

重庆市大渡口区人民法院
交纳诉讼费用通知书

(2021)渝0104民初1596号

韩清康：

韩清康原告诉（与）曹仁凤,曾广林申请民间借贷纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费1025.00元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：500000210000006660291

手机短信交费链接：

http://www.cqfygzfw.com/wsjf/public/ssf/query/500000210000006660291

重庆市大渡口区人民法院

二〇二一年三月二日

18836_2025-03-26 15:20:37

18836_2025-03-26 15:20:37

扫码交费（建行）　　电子票夹

交费方式提示：

一、现场交纳：

当事人在受理案件的法院（含人民法庭）诉讼收费窗口使用 POS 机刷卡交纳。

二、网上交纳：

用手机微信或支付宝 APP 扫描《交纳诉讼费用通知书》上面的网上交费二维码，打开交费页面进行交纳；直接进入重庆法院“易诉”平台（登录网址 http://www.cqfygzfw.com/dzfy）和“易法院 APP”交费页面进行交纳；通过“渝快办”生活缴费中“法院诉讼费”进行交纳。网上交费二维码也可通过点击手机短信交费链接获取。

三、银行网点柜台交纳：（目前仅限到重庆市内的工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行办理，以及重庆市外的工、建行办理）

当事人需持《交纳诉讼费用通知书》，通过现金、银行卡或对公账户开户行在工、建、招、农商、华夏、中信、农业、平安、兴业、光大、三峡银行的同行转账方式，到上述银行网点柜台交纳。

附：银行服务咨询电话 023—67500821（工行）63890443（建行）60363816（招行）61110314（农商）63784520（华夏）67084024（中信）63625340（农行）63369852（平安）86779853（兴业）67498487（光大）88170919（三峡）

注意事项：

1.在交费成功以后，如您需要《重庆市财政统一票据》，可以通过点击手机短信交费链接或进入重庆法院“易诉”平台和“易法院 APP”交费页面查看电子票据，直接下载打印。

2.判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，可申请人民法院退还。

18836_2025-03-26 15:20:37

18836_2025-03-26 15:20:37

7

重庆市非税收入统一票据（电子）

票据代码：50010121
交款人统一社会信用代码
交款人：韩清康

票据号码：0006060723
校验码：3a2a21
开票日期：2021-03-03

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
01000002	诉讼费	元/件	1.00	1,025.00	1,025.00	

金额合计（大写）壹仟零贰拾伍元整　　（小写）1,025.00

(2021)渝0104民初1596号

其他信息

电子票据附加说明：电子票据与纸质票据具有同等效力，可打印纸质票据

重庆市大渡口区人民法院 收费专用章

收款单位（章）：重庆市大渡口区人民法院　　复核人：　　收款人：刘洪波

18836_2025-03-26 15:20:37

18836_2025-03-26 15:20:38

重庆市非税收入统一票据（电子）

8

票据代码：50010121
交款人单位代码：
交款人：韩清康

票据号码：0006061820
校验码：d0d428
开票日期：2021-04-15

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）	备注
01000002	诉讼费	元/件	1.00	1,025.00	1,025.00	

金额合计（大写）：壹仟零贰拾伍元整　　（小写）：1,025.00

(2021)渝0104民初1596号

其他信息

电子票据附加说明：电子票据与纸质票据具有同等法律效力

收款单位（盖章）：重庆市大渡口区人民法院　　复核人：　　收款人：廖光洁

重庆市大渡口区人民法院 收款专用章

重庆市大渡口区人民法院 当事人韩清康委托重庆壹诺仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:38

18836_2025-03-26 15:20:39

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2021)渝0104民初1596号

韩清康:

韩清康与曹仁凤,曾广林民间借贷纠纷一案的起诉状已收到。经审查,起诉符合法定受理条件,本院决定立案审理。并将有关事项通知如下:

一、在诉讼进程中,当事人必须依法行使诉讼权利,有权行使民事诉讼法第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利,同时也必须遵守诉讼秩序,履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼,应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密,申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的,至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的,可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内,凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费2050元。

18836_2025-03-26 15:20:39

18836_2025-03-26 15:20:39

公众服务网

二〇二一年三月三日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：冉漫漫 联系电话：68906377

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过 12368 短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

18836_2025-03-26 15:20:39

18836_2025-03-26 15:20:40

授权委托书

委托人因与曾祥蓉个人借贷纠纷一案，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，特委托重庆远博律师事务所张越、刘英杰律师为诉讼阶段的委托代理人。

代理人张越、刘英杰的代理权限为下列第2项。

1、一般代理。

2、特别授权（代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行调解、和解，提起上诉或者反诉、申请撤诉等）。

委托人：韩清陈

2021年1月5日

委托代理人电话：15723490903

电话：023-67813955 67139022 网址：www.ybls.cn 邮编：401120
传真：023-67139022 E-mail:810606107@qq.com 重庆市渝北区空港大道412号（渝北区人民法院左侧）

18836_2025-03-26 15:20:40

18836_2025-03-26 15:20:40

重庆远博律师事务所函

(2021) 远律民字第 号

重庆市大渡口区人民法院 ：

你 院 受理的韩清康诉曾广林、曹仁凤民间借贷纠纷一案，本所已接受 韩清康 的委托，指派 张越、刘某某，律师担任本案诉讼代理人。

特此函告

重庆远博律师事务所

（仅用于向受理案件单位提交）

2021 年 1 月 7 日

附：授权委托书一份。
特别说明：空内所填内容如有删减、添加，本函作废。

电话：+86（023）67813955 67139022 网址：www.ybls.cn E-mail:810606107@qq.com
传真：+86（023）67139022 邮编：401120 重庆市渝北区空港大道 412 号（渝北法院旁）

18836_2025-03-26 15:20:40

18836_2025-03-26 15:20:42



律师事务所名称 重庆
远博律师事务所

发证机关 重庆市律师协会

发证日期 2020 年 04 月 21 日

有效日期 2021 年 04 月 21 日

持证人 刘英杰

性别 男 出生日期 1996 年 12 月 04 日

身份证号码 500101199612017717

18836_2025-03-26 15:20:42

18836_2025-03-26 15:20:42

15



执业机构 重庆远博律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001201611265598

法律职业资格或律师资格证号 A20145002261842

持证人 张越

性别 女

发证机关 重庆市司法局

身份证号 500226199303156728

发证日期 2016 年 12 月 09 日

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆章法仵钧律所陈媛媛 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:42

18836_2025-03-26 15:20:43

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2019 年 01 月 25 日

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 50004039973

重庆市大渡口区人民法院 当事人韩清康委托重庆市律所陈婕婕 案件律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:43

18836_2025-03-26 15:20:43

18

渝（2019）大渡口区 不动产权第000093719 号

权利人	谭青华，韩勇
共有情况	按份共有
坐落	大渡口区双城路4号5幢32-2号
不动产单元号	500104 005001 GB00045 F00040297
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	划拨
用途	城镇住宅用地/成套住宅
面积	共有宗地面积 49733.1 ㎡/房屋建筑面积 65.33 ㎡
使用期限	国有建设用地使用权
权利其他状况	1. 身份证：500237199407136763，身份证：500237199507060372 2. 房屋结构：钢筋混凝土结构 3. 房屋套内建筑面积：53㎡ 4. 所在楼层（名义层）：32层 5. 业务编号：201901231060363

18836_2025-03-26 15:20:43

18836_2025-03-26 15:20:43

附　　记

本宗地的土地分摊系数为0.3523。本证所列房屋属谭青华，韩勇按份共有，各占50%。两年内不得上市交易。

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩浦康委托重庆壹法仟钧律所陈婷婷 类方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:43

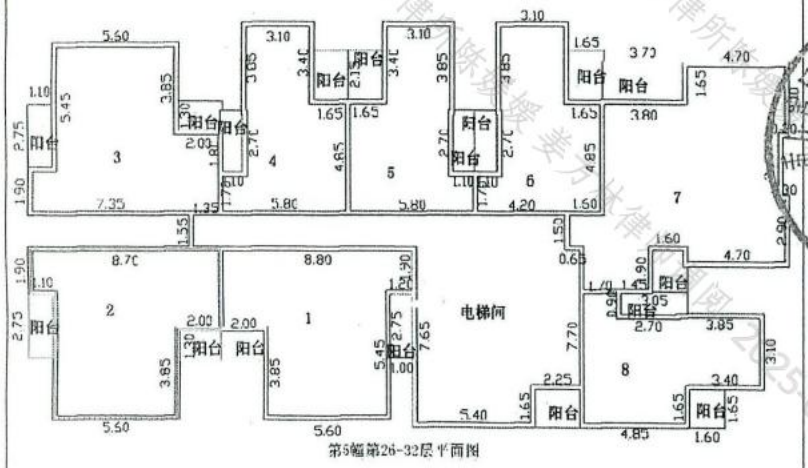
18836_2025-03-26 15:20:44

附 图 页

附图页

单位：m.m²

房屋编号	F00040297	建筑面积	65.53



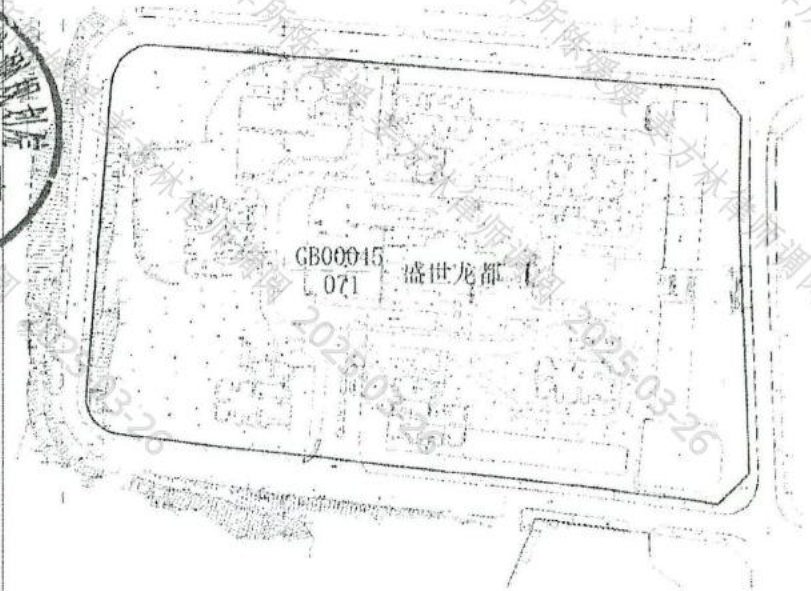
第5幅第26-32层平面图

制图日期：2016年7月5日

成果资料
专用章

附 图 页

宗地代码	500104005001GB00045	宗地面积	49733.1㎡



18836_2025-03-26 15:20:44

18836_2025-03-26 15:20:44

暂住登记凭证

韩清康(512227197112089375)：

2020年11月18日，公安机关已对你进行暂住登记，登记地址为：

重庆市大渡口区八桥镇双城路4号5幢32-2。

（温馨提示：如暂住地址发生变化，该凭证自动失效，请主动到现暂住地派出所申报登记。）

派出所

2020 年 11 月 18 日

（加盖派出所户口专用章）

18836_2025-03-26 15:20:44

18836_2025-03-26 15:20:44

公民身份信息查询

温馨提示：案件审限相关信息，下方案件将要超审限（2022)渝0104执恢36号 剩余4天 （2021)渝

批量办理 刷新待办 关闭全部

姓名：曹仁凤 身份证号：51222719690523940(查询

姓名：	曹仁凤	身份证号：	512227196905239404	出生日期：	19690523
性别：	女性	民族：	汉族	籍贯省市县：	无
地址：	大溪乡开晓村1组124号				
服务处所：	无				



重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆壹法仟钧律所陈嫚嫚 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:44

18836_2025-03-26 15:20:46

姓名 曾广林
性别 男 民族 汉
出生 1966 年 12 月 28 日
住址 重庆市巫山县大溪乡开峡村1组



公民身份号码 512227196612289395

借条

今借到韩清康现金小写（80000.00元）

大写捌万元证。 利息一分 定6对月。

2014年4月日。 借款人：曹红凤、曾广林。

证明人：胡继俊



18836_2025-03-26 15:20:46

18836_2025-03-26 15:20:46

对私客户账户明细

重庆农村商业银行股份有限公司 巫山支行 业务专用章 9DFA537F001B

卡/折/账号: 6228851039361281　　客户名称: 韩清康

起始日期: 20140101　　终止日期: 20141231　　币种: 01人民币

交易日期	交易发生额	账户余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
20140319	+15000.00	15,041.46	6228851028786985	曾广林	跨行转账	曾广林
20140321	+0.36	15,041.82			活期结息	
20140330	-15000.00	41.82			现金支取	
20140410	+25800.00	25,841.82			现金通存	现金
20140411	+19000.00	44,841.82			现金通存	现金
20140414	+17000.00	61,841.82			现金通存	现金
20140419	-60000.00	1,841.82			现金支取	
20140430	-1000.00	841.82			ATM支出	
20140430	-500.00	341.82			ATM支出	
20140621	+6.88	348.70			活期结息	
20140804	+186649.00	186,997.70	6210137281030059	毛云兰	转账通存	
20140804	-104000.00	82,997.70			现金通兑	
20140805	-49000.00	33,997.70			现金通兑	
20140805	-5000.00	28,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	23,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	18,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	13,997.70			ATM支出	
20140805	-13000.00	997.70			现金通兑	
20140921	+1.55	999.25			活期结息	
20141221	+0.97	1,000.22			活期结息	

打印日期: 20201113　打印时间: 10:51:10　打印机构: 390101　打印柜员: 391606　授权柜员: 3613016

支出合计笔数: 11　　支出合计金额(元): 262,500.00

收入合计笔数: 9　　收入合计金额(元): 263,458.76

打印完毕.

18836_2025-03-26 15:20:46

18836_2025-03-26 15:20:46

姓名 曾广林
性别 男 民族 汉
出生 1966 年 12 月 28 日
住址 重庆市巫山县大溪乡开峡村1组



公民身份号码 512227196612289395

借条

今借到韩清康现金小写（80000.00元）

大写捌万元证。 利息一分 定6个月。

2014年4月1日。 借款人：曹红凤、曾广林。

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 巫山县公安局
有效期限 2006.12.28-2026.12.28

18836_2025-03-26 15:20:46

18836_2025-03-26 15:20:47

户名	卡号	账户类型	币种			
韩清康	6228480470592117910	借记卡(活	人民币			
交易日期	交易时间	发生额	余额	用途	交易柜员	
20100606	154816	8000.00	10057.90	现存	491M	
20100610	162333	12000.00	22057.90	现存	491b	
20100614	165627	12000.00	10057.90	现支	491K	
20100621		3.62	10061.52	结息	9999	
20100718		10.00	10051.52	扣年费	9999	
20100721	093134	2000.00	8051.52	现支	491d	
20100802	123902	20000.00	28051.52	现存	491E	
20100905	120725	5000.00	33051.52	现存	491d	
20100921		18.81	33070.33	结息	9999	
20100927	122242	10000.00	23070.33	现支	491b	
20101008	130042	10000.00	33070.33	现存	491M	
20101012	111724	33000.00	70.33	现支	491f	
20101017	140200	20000.00	20070.33	现存	491q	
20101020	084120	4000.00	16070.33	现支	491b	
20101021	153536	6000.00	10070.33	现支	491b	
20101023	090232	20000.00	30070.33	现存	491O	
20101027	092711	2000.00	28070.33	现支	Av13	
20101029	100332	28000.00	70.33	现支	491C	
20101104	124519	10000.00	10070.33	现存	491f	
20101125	121642	10000.00	70.33	现支	491f	
20101221		10.71	81.04	结息	9999	
20110129	153317	10000.00	10081.04	现存	491b	
20110211	135202	10000.00	81.04	现支	491E	
20110310	092048	42800.00	42881.04	现存	494u	
20110321		6.76	42887.80	结息	9999	
20110322	094534	20000.00	22887.80	现支	4944	
20110404	132140	800.00	22087.80	现支	Av12	
20110503	124023	20000.00	42087.80	现存	491C	
20110513	085549	6000.00	48087.80	现存	491I	
20110516	181726	5000.00	43087.80	现支	Av13	
20110525	133115	11000.00	32087.80	现支	491C	
20110528	153514	5000.00	37087.80	现存	491I	
20110620	134907	17000.00	20087.80	现支	491C	
20110621		40.32	20128.12	结息	9999	
20110706	175249	5000.00	15128.12	现支	Av13	
20110708	173417	5000.00	10128.12	现支	Av13	
20110718		10.00	10118.12	扣年费	9999	
20110721	194558	2.00	7616.12	手续费	WT09	
20110721	194558	2500.00	7618.12	现支	WT09	
20110721	194625	2.00	5114.12	手续费	WP03	
20110721	194625	2500.00	5116.12	现支	WP03	

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆壹法仟钧律所陈婕婕 美方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:47

18836_2025-03-26 15:20:47

20110921		10.85	5124.97	结息	9999
20111003	120624	15.00	8109.97	手续费	R159
20111003	120624	3000.00	8124.97	现存	R159
20111024	084330	30000.00	38109.97	现存	494E
20111024	094823	100.00	9.97	手续费	enfC
20111024	094823	38000.00	109.97	现支	enfC
20111027	163030	8000.00	8009.97	现存	491E
20111029	165357	4000.00	12009.97	现存	491E
20111031	144525	5000.00	17009.97	现存	491w
20111104	132613	5000.00	22009.97	现存	491f
20111111	135316	7000.00	29009.97	现存	491Y
20111113	094001	26000.00	3009.97	现支	491I
20111221		9.25	3019.22	结息	9999
20120209	110438	1500.00	1519.22	现支	Av42
20120209	110532	1500.00	19.22	现支	Av42
20120316	171746	58000.00	58019.22	转存	491Y
20120317	151527	23000.00	35019.22	现支	491I
20120321		4.86	35024.08	结息	9999
20120402	105531	20000.00	15024.08	转支	493C
20120412	153245	500.00	14524.08	现支	Av17
20120507	104633	3000.00	11524.08	转活期	491I
20120507	104736	11000.00	524.08	现支	491I
20120621		11.70	535.78	结息	9999
20120703	155054	80000.00	80535.78	现存	detb
20120705	162244	30000.00	50535.78	现支	494L
20120707	205942	5000.00	45535.78	现支	Av41
20120707	210027	5000.00	40535.78	现支	Av41
20120707	210115	5000.00	35535.78	现支	Av41
20120707	210258	5000.00	30535.78	现支	Av41
20120708	160034	30000.00	535.78	现支	491Y
20120714	102344	80000.00	80535.78	现存	detb
20120714	183603	5000.00	75535.78	现支	Av41
20120714	183647	5000.00	70535.78	现支	Av41
20120714	183728	5000.00	65535.78	现支	Av41
20120714	183808	5000.00	60535.78	现支	Av41
20120716	162215	40000.00	20535.78	现支	491Y
20120718		10.00	20525.78	扣年费	9999
20120718	174435	2.00	18023.78	手续费	WP08
20120718	174435	2500.00	18025.78	现支	WP08
20120718	174507	2.00	15521.78	手续费	WA04
20120718	174507	2500.00	15523.78	现支	WA04
20120718	174534	2.00	13019.78	手续费	WP08
20120718	174534	2500.00	13021.78	现支	WP08
20120718	174600	2.00	10517.78	手续费	WA01

18836_2025-03-26 15:20:47

18836_2025-03-26 15:20:47

20120718	174600	2500.00	10519.78 现支	WA01
20120718	174629	2.00	8015.78 手续费	WA01
20120718	174629	2500.00	8017.78 现支	WA01
20120718	174655	2.00	5513.78 手续费	WT08
20120718	174655	2500.00	5515.78 现支	WT08
20120718	174734	2.00	3011.78 手续费	WP07
20120718	174734	2500.00	3013.78 现支	WP07
20120718	174802	2.00	509.78 手续费	WA02
20120718	174802	2500.00	511.78 现支	WA02
20120807	131003	22400.00	22909.78 现存	detk
20120816	111053	1000.00	21909.78 现支	Av33
20120817	075716	1000.00	20909.78 现支	Av42
20120819	081438	5000.00	15909.78 现支	Av41
20120819	081521	5000.00	10909.78 现支	Av41
20120819	111059	2000.00	8909.78 现支	Av42
20120921		10.10	8919.88 结息	9999
20120926	064452	5000.00	3919.88 现支	Av41
20120926	064537	3000.00	919.88 现支	Av41
20121006	164101	14000.00	14919.88 现存	491I
20121010	152544	500.00	15419.88 大地保险	7777
20121221		11.90	15431.78 结息	9999
20130119	182958	2000.00	13431.78 现支	Av17
20130119	183025	2000.00	11431.78 现支	Av17
20130119	183052	2000.00	9431.78 现支	Av17
20130119	183121	2000.00	7431.78 现支	Av17
20130119	183157	2000.00	5431.78 现支	Av17
20130215	103512	2000.00	3431.78 现支	Av42
20130321		6.91	3438.69 结息	9999
20130621		3.08	3441.77 结息	9999
20130718		10.00	3431.77 扣年费	9999
20130829	122949	2.00	2429.77 手续费	WT05
20130829	122949	1000.00	2431.77 现支	WT05
20130831	193435	2.00	1427.77 手续费	WP08
20130831	193435	1000.00	1429.77 现支	WP08
20130908	175019	2.00	425.77 手续费	WA10
20130908	175019	1000.00	427.77 现支	WA10
20130921		2.52	428.29 结息	9999
20131221		0.38	428.67 结息	9999
20140321		0.37	429.04 结息	9999
20140621		0.38	429.42 结息	9999
20140718		10.00	419.42 扣年费	9999
20140921		0.38	419.80 结息	9999
20141221		0.37	420.17 结息	9999

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆壹法仟钧律所陈婕婕 姜方林律师调阅 2025-03-26 3149004

18836_2025-03-26 15:20:47

18836_2025-03-26 15:20:48

对私客户账户明细

重庆农村商业银行股份有限公司
巫山支行
业务专用章
9DFA537F001B

39

卡/折/账号: 6228851039361281　　客户名称: 韩清康

起始日期: 20140101　　终止日期: 20141231　　币种: 01人民币

交易日期	交易发生额	账户余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
20140319	+15000.00	15,041.46	6228851028786985	曾广林	跨行转账	曾广林
20140321	+0.36	15,041.82			活期结息	
20140330	-15000.00	41.82			现金支取	
20140410	+25800.00	25,841.82			现金通存	现金
20140411	+19000.00	44,841.82			现金通存	现金
20140414	+17000.00	61,841.82			现金通存	现金
20140419	-60000.00	1,841.82			现金支取	
20140430	-1000.00	841.82			ATM支出	
20140430	-500.00	341.82			ATM支出	
20140621	+6.88	348.70			活期结息	
20140804	+186649.00	186,997.70	6210137281030059	毛云兰	转账通存	
20140804	-104000.00	82,997.70			现金通兑	
20140805	-49000.00	33,997.70			现金通兑	
20140805	-5000.00	28,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	23,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	18,997.70			ATM支出	
20140805	-5000.00	13,997.70			ATM支出	
20140805	-13000.00	997.70			现金通兑	
20140921	+1.55	999.25			活期结息	
20141221	+0.97	1,000.22			活期结息	

打印日期: 20201113　　打印时间: 10:51:10　　打印机构: 390101　　打印柜员: 391606　　授权柜员: 3613016

支出合计笔数: 11　　支出合计金额(元): 262,500.00

收入合计笔数: 9　　收入合计金额(元): 263,458.76

打印完毕.

18836_2025-03-26 15:20:48

18836_2025-03-26 15:20:49

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2021)渝0104民初1596号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	曹仁凤
送达地址	重庆市巫山县大溪乡开峡村1组124号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2021年3月25日14时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到场所。

2. 原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3. 适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：廖光洁　　联系电话：68870192

审　判　员　廖光洁

二〇二一年三月五日

法官助理　李春梅

书　记　员　李彦娇

18836_2025-03-26 15:20:49

18836_2025-03-26 15:20:49

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2021)渝0104民初1596号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	曾广林
送达地址	重庆市巫山县大溪乡开峡村1组
传唤事由	开庭审理
应到时间	2021年3月25日14时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：

审　判　员　廖光洁

二〇二一年三月五日

法官助理　李春梅

书　记　员　李彦娇

18836_2025-03-26 15:20:49

18836_2025-03-26 15:20:50

32

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案　　号	(2021)渝0104民初1596号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	韩清康
送达地址	重庆市大渡口区双城路4号5幢32-2号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2021年3月25日14时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到场所。

2. 原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3. 适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：廖光洁　　联系电话：68870192

审　判　员　廖光洁

二〇二一年三月二十五日

法官助理　李春梅

书　记　员　李彦娇

18836_2025-03-26 15:20:50

18836_2025-03-26 15:20:50

重庆市大渡口区人民法院

公　告

本院定于2021年6月9日10:30分，在本院第五审判庭公开审理原告胡清泉、与被告贺子林、曹仁凤、第三人、民间借贷纠纷一案。

特此公告

重庆市大渡口区人民法院

2021年6月3日

18836_2025-03-26 15:20:50

18836_2025-03-26 15:20:50

重庆市大渡口区人民法院

民事审判笔录

案由：民间借贷纠纷

开庭时间：2021年6月9日10时30分至11时30分

开庭地点：本院第五法庭，第一次开庭

审判长：廖光洁

人民陪审员：杨久海

人民陪审员：刘茂华

书记员：李彦娇

书记员：1、请当事人及诉讼代理人入庭；

2、现在宣布法庭纪律：全体人员在庭审活动中应当服从审判长或独任审判员的指挥，尊重司法礼仪，遵守法庭纪律，不得实施下列行为：（一）鼓掌、喧哗；（二）吸烟、进食；（三）拨打或接听电话；（四）对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动；（五）其他危害法庭安全或妨害法庭秩序的行为。检察人员、诉讼参与人发言或提问，应当经审判长或独任审判员许可。旁听人员不得进入审判活动区，不得随意站立、走动，不得发言和提问。媒体记者经许可才能对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动，但应当在指定的时间及区域进行，不得影响或干扰庭审活动。否则，将视情节受到警告、训诫、暂扣录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。对构成犯罪的，依法其刑事责任。

3、全体起立，请审判长、审判员、人民陪审员入庭。

18836_2025-03-26 15:20:50

18836_2025-03-26 15:20:51

4、报告审判长，今天到庭的诉讼参加人有：

原告：韩清康

被告：曾广林、曹仁凤

审：现在开庭。

审：原告的姓名、出生年月日、民族、工作单位、住址、公民身份证号码？（名称、住所地？法定代表人的姓名、性别、职务？）

原：韩清康，男，汉族，1971 年 12 月 8 日生，住重庆市大渡口区双城路 4 号 5 幢 32-2 号，公民身份号码 512227197112089375。

委托诉讼代理人：张越，重庆远博律师事务所律师，特别授权。

审：被告的姓名、出生年月日、民族、工作单位、住址、公民身份证号码？（名称、住所地？法定代表人的姓名、性别、职务？）

被：曾广林，男，汉族，1966 年 12 月 28 日生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村 1 组，公民身份号码 512227196612289395。

被告：曹仁凤，女，汉族，1969 年 5 月 23 日生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村 1 组 124 号，公民身份号码 512227196905239404。

重庆市大渡口区人民法院综合审判庭，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 134 条、第 144 条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第 241 条的规定，对原告韩清康诉被告曾广林、曹仁凤民间借贷纠纷一案进行公开审理。经核对，今天到庭的原告及其委托诉讼代理人符合法律规定，可以参加本案诉讼，被告经本院依法送达开庭传票及起诉状副本无正当理由未到庭参加应诉，本院依法缺席审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 39 条、第 41 条的规定，本案适用普通程序审理，由审判员廖光洁、人民陪审员杨久海、人民陪审员刘

18836_2025-03-26 15:20:51

18836_2025-03-26 15:20:51

茂华其组成合议庭，由审判员廖光洁担任审判长，由书记员李彦娇担任记录。

审：原告你是否收到本院向你送达的《诉讼权利义务须知》？对自己在诉讼中的权利义务是否清楚？

原代：收到了。清楚。

审：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 44 条的规定，当事人对审判人员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：1、是本案当事人或当事人、诉讼代理人的近亲属；2、与本案有利害关系；3、与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响案件公正审理的。审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 45 条的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

审：原告听清楚没有？是否申请回避？

原代：听清楚，不申请回避。

审：由原告陈述诉讼请求，事实及理由。

原代：见诉状（略）。

审：由于本案的被告未到庭应诉，也未提交相关的书面答辩意见，故不再进行到庭答辩。

审：审理中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据予以证明，反驳对方的主张也应提供证据予以证明。举证不能或举证不足以证明自己的主张的，就可能要承担不利的法律后果。各方当事人应围绕本案争议的焦点进行举证，举证时要说明证据的名称、证据的来源、证据用于证明的

18836_2025-03-26 15:20:51

18836_2025-03-26 15:20:52

事实。质证一方当事人应当围绕证据的真实性、合法性和关联性，针对证据有无证明力以及证明力大小发表质证意见。

原告听清楚没有？

原代：听清楚了。

审：由原告围绕争议焦点作陈述和举证。

原代：一、借条原件一张，证明2014年4月1日二被告找到原告借款八万元，事先曾广林电话联系原告，电话告知其需向原告借钱，当天是曾广林的妻子曹仁凤到银行。原告将八万元现金交给曹仁凤，曹仁凤将该借条交给原告；

二、2014年原告的银行流水，证明原告在2014年期间经营水果批发，平时都是现金进行交易，故原告手上随时都有大量的现金。

审：原告针对全案是否还有证据出示？

原：无。

审：由于本案的被告未到庭，故不再组织当庭辩论。

审：下面由当事人进行最后陈述。

原代：请求法院依法支持我方诉讼请求。

审：本案今暂不宣判，请当事人核对庭审笔录，无误后请签字确认。

审：现在闭庭（法槌）。

注：（1）审判笔录经审判员审阅后，由审判员和书记员签名。

（2）法庭笔录中的证人证言部份，应当当庭宣读或者交给证人阅读。证人在承认没有错误后，应当签名或者盖章。

（3）法庭笔录应当交给当事人阅读或者向其宣读。当事人认为记载有遗漏或者差错的，可以请求补正或者补充。当事人承认没有错误后，应当签名或者盖章。

2021.6.9.

18836_2025-03-26 15:20:52

18836_2025-03-26 15:20:53

代理意见

审判长：

原告韩清康与被告曾广林、曹仁凤民间借贷纠纷一案。根据本案相关事实、证据，结合法律规定，提出代理意见如下，请判决时予以采纳。

原告要求被告支付借款利息计算方式为：利息以8万元为基数，从2014年4月2日起按2021年1月（本案起诉时）全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本金还清时止

此致

原告委托代理人：张越

2021年6月9日

18836_2025-03-26 15:20:53

18836_2025-03-26 15:20:53

重庆市大渡口区人民法院

民事裁定书

(2021)渝0104民初1596号

原告：韩清康，男，汉族，1971年12月8日出生，住重庆市大渡口区双城路4号5幢32-2号，公民身份号码512227197112089375。

委托诉讼代理人：张越，重庆远博律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘英杰，重庆远博律师事务所律师。

被告：曹仁凤，女，汉族，1969年5月23日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村1组124号，公民身份号码512227196905239404。

被告：曾广林，男，汉族，1966年12月28日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村1组，公民身份号码512227196612289395。

本院受理的原告韩清康与被告曹仁凤，曾广林民间借贷纠纷一案，原适用简易程序审理，现因被告下落不明，不宜适用简易程序进行审理，故决定由廖光洁担任审判长，与人民陪审员刘茂华、杨久海组成合议庭，适用普通程序对本案进行审理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条之规定，裁定如下：

18836_2025-03-26 15:20:53

18836_2025-03-26 15:20:53

40

将本案转为普通程序审理。

审　判　长　廖光洁

人民陪审员　杨久海

人民陪审员　刘茂华

二〇二五年三月十六日

书　记　员　李彦娇

18836_2025-03-26 15:20:53

18836_2025-03-26 15:20:54

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

（2021）渝0104民初1596号

原告：韩清康，男，汉族，1971年12月8日出生，住重庆市大渡口区双城路4号5幢32-2号，公民身份号码512227197112089375。

委托诉讼代理人：张越，重庆远博律师事务所律师。

被告：曾广林，男，汉族，1966年12月28日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村1组，公民身份号码512227196612289395。

被告：曹仁凤，女，汉族，1969年5月23日出生，住重庆市巫山县大溪乡开峡村1组124号，公民身份号码512227196905239404。

原告韩清康诉被告曾广林、曹仁凤民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序进行审理。本案诉讼过程中，因被告下落不明，本案转为普通程序，由本院审判员廖光洁担任审判长，与人民陪审员刘茂华、杨久海组成合议庭，公开开庭进行了审理。

18836_2025-03-26 15:20:54

18836_2025-03-26 15:20:54

原告韩清康委托诉讼代理人张越到庭参加了诉讼，被告曾广林、曹仁凤经本院公告传票传唤，无正当理由拒不到庭，本案经缺席审理，现已审理终结。

原告韩清康向本院提出诉讼请求：1.判令二被告共同向原告偿还借款本金80000元；2.判决二被告支付原告借款利息，利息以80000元为基数，从2014年4月2日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本金还清时止；3.本案诉讼费由二被告承担。事实与理由：原告与二被告系邻居关系，二被告系夫妻关系。2014年4月1日，被告曾广林因做工程需要资金找到原告借款。因原告是做水果生意，平时都有现金交易，因此当时便将80000元现金交付给二被告。二被告向原告出具了借条一份。二被告借款后，一直未还款。经原告多次催收未果，故原告就此诉至法院。诉讼过程中，原告将主张利息的利率明确为全国银行间同业拆借中心2021年1月公布的一年期贷款市场报价利率的四倍。

被告曾广林、曹仁凤均未到庭应诉，也未提交书面答辩意见。

本院经审理认定事实如下：2014年4月1日，被告曾广林通过电话与原告协商借款，经协商原告向被告提供借款80000元。原告于当日将借款交付给被告曹仁凤，曹仁凤将借条交付给原告。该借条载明：今借到韩清康现金80000元，月息2分。借

18836_2025-03-26 15:20:54

18836_2025-03-26 15:20:55

款人：曹仁凤、曾广林。

上述事实有原告的陈述及其提交的借条一张等证据在卷为凭，足以认定。

本院认为，因被告未到庭应诉，故应承担举证不利的法律后果。对原告主张的相关事实本院予以确认。本案中，原告与二被告达成借款协议，并向二被告交付了借款。二被告向原告出具了借条，因此足以认定，原告与二被告之间成立了民间借贷合同，并已经生效。二被告作为借款人，应按约向出借人原告偿还借款本金及利息。由于该笔借款，双方并未约定还款期限。因此原告可以催告借款人在合理期限内返还。截至原告起诉，被告仍未偿还借款，故对原告主张二被告偿还借款本金80000元的请求，本院予以支持。原告主张二被告支付借款利息以80000元为基数，从2014年4月2日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算至本金还清时止。根据被告出具的借条载明“月利2分”，足以认定双方约定借款利息为月息2分即年利率24%。因此原告主张偿还利息，符合合同约定，本院应予以支持。诉讼过程中，原告将主张利息的利率明确为全国银行间同业拆借中心2021年1月公布的一年期贷款市场报价利率的四倍。原告主张的借款利息并未超出协议约定的利率，且符合法律规定，本院予以支持。

由于本案系民法典施行前的法律事实持续到民法典施行后，

18836_2025-03-26 15:20:55

18836_2025-03-26 15:20:56

44

该事实引起的民事纠纷案件，应适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。综上所述，依据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条第一款、第六百六十七条、第六百六十八条第一款、第六百七十四条、第六百七十五条、第六百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第一款、第一百三十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干问题规定》第一条第三款之规定，判决如下：

被告曾广林、曹仁凤于本判决生效之日起五日内偿还原告韩清康借款本金80000元，并以80000元基数自2014年4月2日起至借款本金还清之日止按全国银行间同业拆借中心于2021年1月公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计付利息。

若被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案诉讼费2050元、公告费560元，共计2610元（原告已预交），由被告曾广林、曹仁凤共同负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉费，递交上诉状后上

18836_2025-03-26 15:20:56

18836_2025-03-26 15:20:56

诉期满七日内仍未预交诉讼费的又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。

当事人应自觉履行判决的全部义务，一方不履行的，本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。该期限从法律文书规定履行期限期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。

审　判　长　廖光洁

人民陪审员　刘茂华

人民陪审员　杨久海

二〇二　年十　月　十九日

本件与原件核对无异

书　记　员　李彦娇

18836_2025-03-26 15:20:56

18836_2025-03-26 15:20:56

重庆市大渡口区人民法院

宣判笔录

时间：2021 年 11 月 4 日

地点：本院第五法庭

案由：民间借贷纠纷

案号：(2021)渝 0104 民初 1596 号

审判员：

书 记 员：

到庭当事人：原告：韩清康代理人张越

记录如下：

审判员廖光洁宣读重庆市大渡口区人民法院（2021）渝 0104 民初 1597 号民事判决书（略）。

审：请当事人阅读笔录无误后签字确认。闭庭。

张越

2021. 11. 4

18836_2025-03-26 15:20:56

18836_2025-03-26 15:20:57

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	韩清康	案由	民间借贷
案号	（2021）渝0104民初1596号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签收人	韩清康		
签收时间			
送达人	王坚		
备注			

18836_2025-03-26 15:20:57

18836_2025-03-26 15:20:57

48

重庆市大渡口区人民法院
当事人送达地址确认书

案由	民间借贷	案号	（2021）渝0104民初1596号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确、地址变更后未及时告知人民法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按下列方式处理： (一)邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； (二)直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人：韩清康 送达地址：重庆市渝北区空港大道41#号 邮政编码：401120　　收件人：张越 电话（含移动电话）：15223540903 其他联系方式：		
当事人对自己送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项。并保证我自己填写的上述送达地址是准确、有效的。 签名和捺指印 张越 2021年1月7日		
备考			
法院工作人员签名			

注：1、当事人填写本表前，应当仔细阅读表中第一栏内人民法院对当事人填写送达地址确认书的书面告知；当事人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。

2、本表中当事人的送达地址应当由当事人自己或当事人的代理人填写；当事人因文化水平限制不能书写，又没有代理人的，可以口述后由法院工作人员代为填写，并经两名以上法院工作人员宣读无误后由当事人签名或捺印确认.

3、当事人的电话号码应当包括办公电话、住宅电话和移动电话。

4、当事人拒绝提供自己送达地址的，应当在备考栏内注明。

18836_2025-03-26 15:20:57

18836_2025-03-26 15:20:58

49

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE — 法院专递邮件详情单

1025102880894

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 年Y 月M 日D 时H

寄件人单位名称：　　客户代码：

法院 15-2

地址：[illegible]　联系电话：[illegible]

案号（ ）[illegible]

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [x] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [ ] 举证通知书
- [x] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票 ×2
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [ ] 判决书
- [x] 诉讼清单

交寄人签名（必填）：　经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　主管人员签章：

收件人姓名 [illegible]　移动电话：　住宅电话：　办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS [illegible]

邮政编码 POSTAL CODE □□□□□□

重量（千克）　资费（元）

收件人或代收人签名　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems_cnpl　服务电话：11183

广州九恒条码股份有限公司承印　国家邮政局监制　（2025年1月印制）

重庆市大渡口区人民法院 重庆律钧律师事务所调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:58

18836_2025-03-26 15:20:58

< 返回列表

邮件号：1025102880894 EMS 特快专递 实物运单

重庆市 ——— **重庆市**

派件快递员：邓伟
联系电话：15310624943



耗时5天1小时

2021-03-13 16:47	已签收 重庆市,退回妥投
15:19	派送中 重庆市,【马王乡营业部】安排投递,投递员:邓伟,电话:15310624943,揽投部电话:023-68169410
14:29	运输中 重庆市,到达【马王乡营业部】
13:07	运输中 重庆市,离开【重庆市邮件处理中心】,下一站【马王乡营业部】（经转）
2021-03-12 16:26	运输中 重庆市,离开【重庆巫山县直营中心】,下一站【重庆邮区中心局空港处理中心】
08:14	运输中 重庆市,离开【巫山庙宇支局】,下一站【重庆巫山县直营中心】
08:13	运输中 重庆市,转退封发-退
2021-03-11 11:21	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(查无此人/单位，且无法联系收件人),投递员:陈彬,电话:18883521667
10:42	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
2021-03-10 15:54	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(未联系上收件人,安排再投),投递员:陈彬,电话:18883521667
09:59	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
2021-03-09 15:55	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(未联系上收件人,安排再投),投递员:陈彬,电话:18883521667

18836_2025-03-26 15:20:58

18836_2025-03-26 15:20:59

51

14:19	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
12:47	运输中 重庆市,到达【巫山庙宇支局】
2021-03-08 18:38	运输中 重庆市,到达【重庆市邮件处理中心】（经转）
17:21	运输中 重庆市,离开【大渡口营业部】,下一站【重庆市邮件处理中心】
15:33	已收寄 重庆市,【大渡口营业部】已收寄,揽投员:田钢,电话:15523594874

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆意法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:59

18836_2025-03-26 15:20:59

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

52

1025102760994

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2021 年Y 9 月M 8 日D 时H

寄件人单位名称：

客户代码：

法院 152

地址：

联系电话：68871192

案号（2021）渝0104民初15918号

- ☐ 受理案件通知书
- ☐ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- ☐ 起诉状（反诉状）副本
- ☐ 申请书副本
- ☐ 答辩状副本
- ☐ 举证通知书
- ☐ 诉讼权利义务告知书
- ☐ 合议庭组成人员通知书
- ☐ 送达地址确认书
- ☐ 流程告知书
- ☑ 廉政监督卡
- ☐ 传票
- ☐ 出庭通知书
- ☐ 通知书
- ☐ 执行通知书
- ☐ 报告财产令
- ☐ 交纳诉讼费用通知书
- ☐ 调解书
- ☐ 裁定书
- ☐ 判决书
- ☑ 送达回证

交寄人签名（必填）：

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因							
收件地址查无此人/单位	☑	☐	☐	电话拒接/长期无人接听	☐	☐	☐
收件地址长期无人/在外	☐	☐	☐	收件人拒收	☐	☐	☐
收件地址欠详/有误/已搬迁	☐	☐	☐	收件人要求改地址	☐	☐	☐
无联系电话/电话有误/停机	☐	☐	☐	收件人要求自取但长时间不取	☐	☐	☐
其他					☐	☐	☐

经手人签章：　　主管人员签章：

收件人姓名 廖仕凤

移动电话：

住宅电话：

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市巫山县大溪乡开峡村1组120

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克)　　资费(元)

收件人或代收人签名

证件名称 ☐身份证 ☐其他

代收人与收件人关系

证件号码

☐配偶 ☐父母 ☐成年子女

☐兄弟姐妹 ☐收发室 ☐法定代表人

☐前台 ☐其他

收件单位盖章

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

1025102760994

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。

本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems-cnpl　　服务电话：11183

③寄件人存

重庆市大渡口区人民法院 重庆市大渡口区人民法院 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:20:59

18836_2025-03-26 15:21:00

< 返回列表

邮件号：1025102760994 EMS 特快专递 实物返单

重庆市 ← 重庆市

派件快递员：邓伟
联系电话：15310624943



耗时4天19小时

2021-03-13 11:03	已签收 重庆市,退回妥投
08:22	派送中 重庆市,【马王乡营业部】安排投递,投递员:邓伟,电话:15310624943,揽投部电话:023-68169410
06:57	运输中 重庆市,到达【马王乡营业部】
05:21	运输中 重庆市,离开【重庆市邮件处理中心】,下一站【马王乡营业部】（经转）
2021-03-12 16:26	运输中 重庆市,离开【重庆巫山县直营中心】,下一站【重庆市邮件处理中心】
08:14	运输中 重庆市,离开【巫山庙宇支局】,下一站【重庆巫山县直营中心】
08:13	运输中 重庆市,转退封发-退
2021-03-11 11:21	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(查无此人/单位，且无法联系收件人),投递员:陈彬,电话:18883521667
10:42	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
2021-03-10 15:54	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(未联系上收件人,安排再投),投递员:陈彬,电话:18883521667
09:59	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
2021-03-09 15:55	运输中 重庆市,【巫山庙宇支局】投递结果反馈-未妥投,备注(未联系上收件人,安排再投),投递员:陈彬,电话:18883521667

18836_2025-03-26 15:21:00

18836_2025-03-26 15:21:00

14:19	派送中 重庆市,【巫山庙宇支局】安排投递,投递员:陈彬,电话:18883521667,揽投部电话:023-57581375
12:47	运输中 重庆市,到达【巫山庙宇支局】
2021-03-08 18:38	运输中 重庆市,到达【重庆市邮件处理中心】（经转）
17:21	运输中 重庆市,离开【大渡口营业部】,下一站【重庆市邮件处理中心】
15:33	已收寄 重庆市,【大渡口营业部】已收寄,揽投员:田钢,电话:15523594874

54

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆君法仟钧律所陈婷婷 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:21:00

18836_2025-03-26 15:21:01

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1025102884294

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2025年Y 3月M 8日D 时H

寄件人单位名称：法院 客户代码：

地址：钢花路29号 联系电话：68870192

案号（ ）渝0104民初15号

- □ 受理案件通知书
- □ 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- □ 起诉状（反诉状）副本
- □ 申请书副本
- □ 答辩状副本
- □ 举证通知书
- □ 诉讼权利义务告知书
- □ 合议庭组成人员通知书
- □ 送达地址确认书
- □ 流程告知书
- □ 廉政监督卡
- □ 传票
- □ 出庭通知书
- □ 通知书
- □ 执行通知书
- □ 报告财产令
- □ 交纳诉讼费用通知书
- □ 调解书
- □ 裁定书
- □ 判决书
- □

寄件人签名（必填）：

经办人签名：

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□	
地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□	
地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□	
电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□	
					□	□	□	

人签章： 主管人员签章：

1025102884294

收件人姓名 [illegible] 联系电话：

住宅电话：15223940905

办公电话：

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市渝北区空港大道412号

邮政编码 POSTAL CODE □□□□□□

重量（千克） 资费（元）

收件人或代收人签名 证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系 证件号码

□配偶 □父母 □成年子女

□兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人

□前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期： 年 月 日 时 投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpi 服务电话：11183

③寄件人存

www.ems.com.cn

重庆市渝北区人民法院 重庆市渝北区人民法院 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:21:01

18836_2025-03-26 15:21:01

中国邮政速递物流 CHINA POSTAL EXPRESS & LOGISTICS

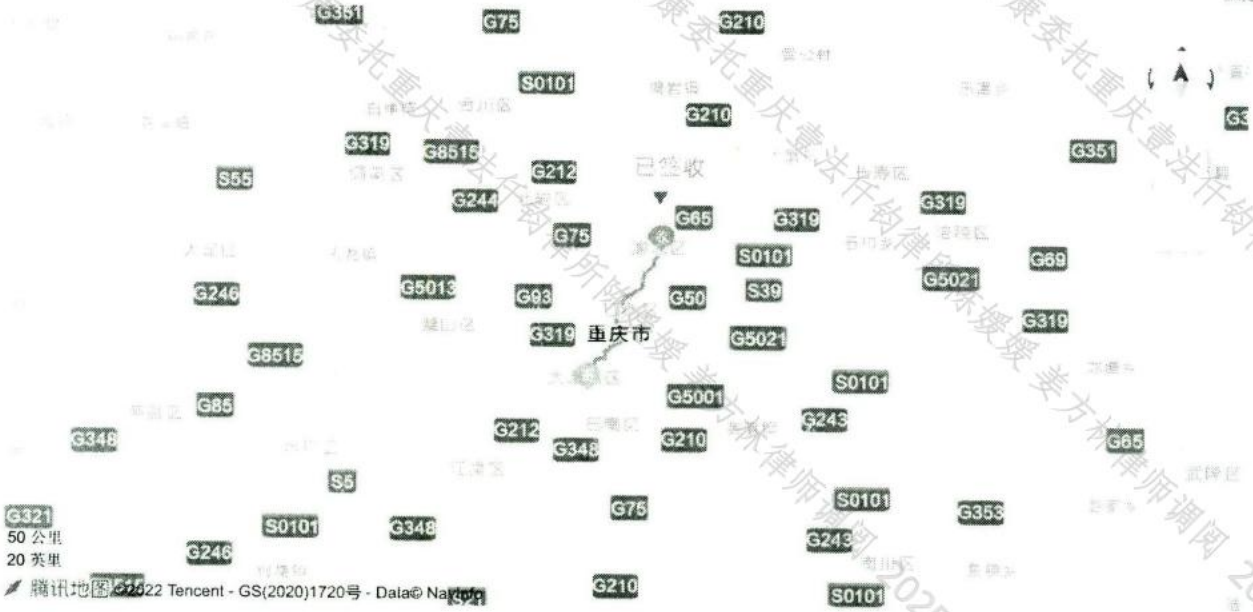
56

< 返回列表

邮件号：1025102884294 EMS 特快专递 实物返单

重庆市 → 重庆市

派件快递员：邓小华
联系电话：17823996587



耗时0天20小时

2021-03-09 12:25	已签收 重庆市,已签收,他人代收：丁兰,投递员:邓小华,电话:17823996587。风雨兼程送快递,只盼小主能满意。请点击"服务评价"反馈您的感受,助力EMS不断提升服务水平。
08:36	派送中 重庆市,【重庆双龙中心】安排投递,投递员:邓小华,电话:17823996587,揽投部电话:19112432834
05:52	运输中 重庆市,离开【重庆市邮件处理中心】,下一站【重庆双龙中心】（经转）
2021-03-08 18:38	运输中 重庆市,到达【重庆市邮件处理中心】（经转）
17:21	运输中 重庆市,离开【大渡口营业部】,下一站【重庆市邮件处理中心】
15:34	已收寄 重庆市,【大渡口营业部】已收寄,揽投员:田钢,电话:15523594874

18836_2025-03-26 15:21:01

18836_2025-03-26 15:21:02

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2021)渝 0104 民初 1596 号
送达法院	重庆市大渡口区人民法院
承办法官	廖光洁
受送达人姓名	韩清康
诉讼地位	原告
送达文书	传票及存根(韩清康),合议庭组成人员通知书（通知当事人用）(韩清康)
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区空港大道 412 号
邮寄时间	2021-05-26 10:24:30
运单号	1093906468194
物流记录	2021-05-28 11:58:55 投递并签收，签收人：他人收 丁兰 2021-05-28 09:09:57 重庆双龙中心安排投递（投递员姓名：邓小华;联系电话：17823996587） 2021-05-28 06:46:47 到达重庆双龙中心 2021-05-28 05:52:08 离开重庆市邮件处理中心 发往重庆双龙中心 2021-05-27 19:11:53 到达重庆市邮件处理中心 处理中心 2021-05-27 18:20:30 离开重庆寄递政务揽投部 发往重庆市邮件处理中心 2021-05-27 17:09:00 大渡口营业部已收件，（揽投员姓名：;联

18836_2025-03-26 15:21:02

18836_2025-03-26 15:21:02

人民法院報
PEOPLE'S COURT DAILY
中华人民共和国最高人民法院主办 WWW.RMFYB.COM

人民法院公告

曾广林、曹仁凤：

本院受理韩清康诉你们民间借贷纠纷一案，因受送达人下落不明，采用其他方式无法送达，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定，现依法向你公告送达起诉状副本、开庭传票、举证通知书、应诉通知书、诉讼权利义务告知书等。自公告之日起，经过60日，即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告送达期满后15日内，并定于举证期满后第三日上午9时30分（遇法定节假日顺延）在本院五法庭开庭审理，逾期将依法缺席开庭审理。

【重庆】重庆市大渡口区人民法院

本公告刊登在2021年 03月 23日 人民法院报G 34
(本公告从"人民法院公告网"下载，下载时间：2021年 03月 23日)

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆壹法仟钧律师事务所调阅 2025-03-26
18836_2025-03-26 15:21:02

18836_2025-03-26 15:21:03

59

人民法院報

邮发代号:1-174 2021年3月23日 星期二

中华人民共和国最高人民法院主办

总第8335期 国内统一连续出版物号: CN 11-0194

PEOPLE'S COURT DAILY http://www.rmfyb.com

曾广林、曹仁凤:本院受理韩清康诉你们民间借贷纠纷一案,因受送达人下落不明,采用其他方式无法送达,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的规定,现依法向你公告送达起诉状副本、开庭传票、举证通知书、应诉通知书、诉讼权利义务告知书等。自公告之日起,经过60日,即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告送达期满后15日内,并定于举证期满后第三日上午9时30分(遇法定节假日顺延)在本院五法庭开庭审理,逾期将依法缺席开庭审理。 **重庆市大渡口区人民法院**

18836_2025-03-26 15:21:03

18836_2025-03-26 15:21:03

60

重庆市大渡口区人民法院

送达回证

案由	民间借贷纠纷	案号	(2021)渝0104民初1596号
送达文书名称和件数	判决书一份		
受送达人	韩清康		
送达地址	本院五法庭		
受送达人签名或盖章	年 月 日		
代收人及代收理由	张越 2021年11月6日		
备考			

填发人：廖光洁　　送达人：廖光洁、李彦娇

注：1. 送达刑事诉讼文书，按照刑事诉讼法第 条的规定办理；送达民事、行政诉讼文书，按照或参照民事诉讼法第七十八条、七十九条的规定办理。

2. 代收诉讼文书的，由代收人签名或盖章后，还应注明其与受送达人的关系及代收理由。

重庆市大渡口区人民法院复印件 当事人韩清康委托重庆壹法仟钧律师事务所陈媛媛 姜方林律师调阅 2025-03-26

18836_2025-03-26 15:21:03

18836_2025-03-26 15:21:04

人民法院報
PEOPLE'S COURT DAILY
中华人民共和国最高人民法院主办 WWW.RMFYB.COM

人民法院公告

曾广林、曹仁凤：

本院受理韩清康诉你民间借贷纠纷一案已审理终结。现依法向你公告送达（2021）渝0104民初1596号民事判决书。自公告之日起，60日内来本院领取民事判决书，逾期则视为送达。如不服本判决，可在公告期满后15日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于重庆第五中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

【重庆】重庆市大渡口区人民法院

本公告刊登在202年 1月 0日 人民法院报G66
(本公告从"人民法院公告网"下载，下载时间：202年 1月 0日)

18836_2025-03-26 15:21:04